

裁判所の決定に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 弁護人は、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、適法に即時抗告をすることができる。

イ. 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べの決定に対し、適法に異議を申し立てることができる。

ウ. 裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない。

エ. 検察官は、保釈を許可する裁判所の決定に対し、適法に抗告をすることができる。

オ. 裁判所は、決定をもって公訴を棄却する場合、口頭弁論に基づく必要はない。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

ア 誤っている

419 条。即時抗告は刑訴法に個別に明文の規定がある場合に限り許される。刑訴法は、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し即時抗告を許す旨の明文の規定を置いていない。よって、弁護人は、訴因変更を許可する決定に対し、即時抗告はできない。なお、訴因変更の許可・不許可の決定は、「訴訟手続に関し判決前にした決定」(420 条 1 項)として、抗告及び特別抗告の対象とならない。

イ 正しい

309 条 1 項。検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関し異議を申し立てることができる。これは、当事者のチェックのもとに手続を適正に進めようとするものであり、当事者にとっては瑕疵を是正する機会が付与され、裁判所にとっては再度の考案の機会が付与されることとなる。そして、「証拠調べに関し」とは、裁判所、裁判長、裁判官、検察官、被告人又は弁護人の証拠調べに関するすべての訴訟行為をいい、証拠調べの請求や証拠調べの決定等が対象となる。

ウ 誤っている

43 条 3 項。決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。そうすると、裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。そして、「事実の取調べ」とは、決定又は命令をするに当たり、事実関係について資料を調査することをいい、事実の取調べの方法については、強制力を伴わない限り何ら制限はなく、裁判機関の裁量に委ねられている。よって、裁判所は、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができる。

エ 正しい

420 条 1 項は、「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない」と定め、420 条 2 項は、「前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない」と定めている。その趣旨は、裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、原則として通常抗告が許されないとした上で、例外として对人的又は対物的強制処分に関する決定については通常抗告を認めることとしたものである。すなわち、对人的又は対物的強制処分により不当に権利を侵害された場合、人権擁護の観点から速やかな救済の機会を与える必要があるし、不当な権利侵害がなされても、そのことが判決結果に影響をもたらさないことも多く、判決に対する上訴を認めるだけでは十分な救済とならないことから、通常抗告を許すことにしたのである。「勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定」には、これらの処分の請求を認容又は棄却する裁判だけではなく、取消し、執行停止等に関する裁判も含まれる。よって、保釈を許可する裁判所の決定に対し、適法に抗告をすることができる。

オ 正しい

43 条 2 項。決定又は命令は、口頭弁論に基づいてこれをするを要しない。これは、公訴棄却の裁判として決定の形式(339 条 1 項)によるときは、判決と異なり、口頭弁論に基づくことを要しないとしたものである。

以上により、誤っている記述はアとウであり、したがって、正解は肢 1 となる。